ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 022/ 2021

Institui a Taxa de Licenciamento Ambiental Municipal *(TLAM), A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Municipal (TCFAM) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGIPE,ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída a Taxa de Licenciamento Ambiental Municipal - TLAM, que tem como fato gerador a prestação do serviço de licenciamento ambiental atribuído ao Órgão Executor de Licenciamento e Fiscalização, da Política Municipal de Meio Ambiente do Município de Maragogipe.

Art. 2º - É sujeito passivo da Taxa de Licenciamento Ambiental Municipal - TLAM, todo aquele que deseje construir, instalar, ampliar, modificar e operar empreendimentos e atividades efetivos ou potencialmente poluidoras, bem como empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

§1º - Os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, sujeitos ao licenciamento ambiental serão enquadrados em classes, com base no porte e potencial poluidor, conforme disposto no artigo 109 do Regulamento da Lei Estadual nº 10.431/2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com as alterações introduzidas pelo Decreto Estadual nº 15.682 de 19 de novembro de 2014.

§2º - As tipologias e porte dos empreendimentos e atividades sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal estão relacionadas no Anexo Único da Resolução CEPRAM n. º 4420 de 27/11/2015, suas alterações e sucessões, e as que o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA do Município de Maragogipe relacionar, através de ato normativo próprio.

Art. 3º - A Taxa de que trata o Art. 2º tem categorias de enquadramento e valores divididos e variáveis, de acordo com o Porte do Empreendimento e o Potencial Poluidor Degradador.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo Único. O enquadramento e os valores de que tratam o caput deste artigo estão transcritos no Anexo I desta Lei.

Art. 4º - O recolhimento da TLAM será efetuado em conta bancária do Fundo Municipal de Recursos para o Meio Ambiente – FMMA do Município de Maragogipe, por documento próprio de arrecadação, até o quinto dia depois de requerida a licença ambiental municipal.

Parágrafo Único – O valor da taxa a que se refere o caput deste artigo será pago mediante boleto bancário expedido pelo FMMA, a crédito de conta específica do FMMA.

Art. 5º - São isentas de pagamento da TLAM as entidades públicas Municipais, Estaduais, Federais, entidades filantrópicas, e aqueles enquadrados como extrema pobreza, assim reconhecidos pelo CMMA.

DAS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFAM

Art. 6º - Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Municipal - TCFAM, no município de Maragogipe, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Órgão Executor de Licenciamento e Fiscalização, da Política Municipal de Meio Ambiente do Município de Maragogipe, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras, degradadoras ou utilizadoras de recursos naturais, consideradas como de impacto ambiental local.

Art. 7º - É sujeito passivo da TCFAM todo aquele que exerça as atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente e utilizadoras de recursos naturais, consideradas como de impacto ambiental local, constantes no Anexo I da Resolução CEPRAM n. º 4420 de 27/11/2015, suas alterações e sucessões e as que o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA relacionar, através de ato normativo próprio.

Art. 8º - A TCFAM é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no Anexo II desta Lei, bem como seus respectivos enquadramentos.
Parágrafo Único. Na hipótese de exercício de mais de uma atividade sujeita à fiscalização ambiental, a taxa será devida considerando a atividade preponderante.

Art. 9º - São isentas de pagamento da TCFAM as entidades públicas Municipais, Estaduais, Federais, entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

familiar e aqueles enquadrados como extrema pobreza, assim reconhecidos pelo CMMA.

Art. 10 - A TCFAM será devida no último dia de cada trimestre do ano civil e o seu recolhimento deverá ser efetuado em conta bancária do Fundo Municipal de Recursos para o Meio Ambiente – FMMA do Município de Maragogipe, por documento próprio de arrecadação, até o quinto dia útil do mês subsequente ao do vencimento, de acordo com os valores estabelecidos no Anexo II desta Lei.

Parágrafo Único – O valor da taxa a que se refere o caput deste artigo será pago mediante boleto bancário expedido pelo FMMA, a crédito de conta específica do FMMA.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Maragogipe, 02 de Setembro de 2021.

Valnício Armede Ribeiro
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I
VALORES, EM REAIS, A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO BÁSICA PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS AMBIENTAIS

I. ATOS ADMINISTRATIVOS E ATOS AUTORIZATIVOS		
ATO		VALOR (R$)
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (AA)		1.000,00
DECLARAÇÃO POSITIVA/NEGATIVA DE DÉBITOS		250,00
REVISÃO OU PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE CONDICIONANTE (RC)		500,00
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO (PPV)		30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BÁSICA DA RESPECTIVA LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO
RENOVAÇÃO DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL		REMUNERAÇÃO DO PROCESSO CORRESPONDENTE
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL (ALRS)		1.000,00
TRANFERÊNCIA DE TITULARIDADE		1.000,00
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (DLA)		250,00
PUBLICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO*		500,00
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL		250,00
EMISSÃO 2ª VIA DO CERTIFICADO DA LICENÇA AMBIENTAL		50,00
OUTRAS DECLARAÇÕES		500,00
AUTORIZAÇÃO PARA MANEJO DE FAUNA		600,00
AUTORIZAÇÃO POR PROCEDIMENTO ESPECIAL (APE)	SILVICULTURA (Vinculada a PSS, com área até 200 ha)	500,00
	AGRICULTURA DE SEQUEIRO	250,00 + 0,20 x ha (área agricultável)
	AGRICULTURA IRRIGADA	250,00 + 0,20 x ha (área agricultável)
	PECUÁRIA EXTENSIVA	250,00 + 0,20 x ha (área produtiva)

*Mediante solicitação do interessado.

II. LICENÇAS AMBIENTAIS						
	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
LICENÇA DE REGULARIZA-ÇÃO (LR)	REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DAS LICENÇAS COMPREENDIDAS NA LR					
GRUPO A – AGRICULTURA E FLORESTAS						
	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
LICENÇA PRÉVIA (LP)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
LICENÇA UNIFICADA (LU)	2.500,00	3.600,00	-	-	-	-
LICENÇA DE OPERAÇÃO	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

(LO)						
LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA)	1.000,00	1.400,00	2.400,00	3.600,00	7.200,00	14.400,00
LICENÇA PRÉVIA DE OPERAÇÃO (LPO)	750,00	1.000,00	1.800,00	3.000,00	5.400,00	10.800,00
LICENÇA CONJUNTA (LC)	5.000,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
GRUPO B – MINERAÇÃO						
	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
LICENÇA PRÉVIA (LP)	-	-	9.000,00	18.000,00	36.000,00	55.000,00
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)	-	-	9.000,00	18.000,00	36.000,00	55.000,00
LICENÇA UNIFICADA (LU)	3.600,00	6.000,00	-	-	-	-
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)	-	-	9.000,00	18.000,00	36.000,00	55.000,00
LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA)	1.400,00	2.400,00	3.600,00	7.200,00	14.400,00	22.000,00
LICENÇA PRÉVIA DE OPERAÇÃO (LPO)	1.000,00	1.800,00	2.700,00	5.400,00	10.800,00	16.500,00
LICENÇA CONJUNTA (LC)	7.500,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00
GRUPO C – INDÚSTRIA						
	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
LICENÇA PRÉVIA (LP)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	50.000,00
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	50.000,00
LICENÇA UNIFICADA (LU)	2.500,00	3.600,00	-	-	-	-
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	50.000,00
LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA)	1.000,00	1.400,00	2.400,00	3.600,00	7.200,00	20.000,00
LICENÇA PRÉVIA DE	750,00	1.000,00	1.800,00	2.700,00	5.400,00	15.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEOQRCE40PY/XLC9UWAHAQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

OPERAÇÃO (LPO)						
LICENÇA CONJUNTA (LC)	**5.000,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**
GRUPO D – TRANSPORTE						
	CLASSE 1	**CLASSE 2**	**CLASSE 3**	**CLASSE 4**	**CLASSE 5**	**CLASSE 6**
LICENÇA PRÉVIA (LP)	**-**	**-**	**5.500,00**	**12.000,00**	**18.000,00**	**36.000,00**
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)	**-**	**-**	**5.500,00**	**12.000,00**	**18.000,00**	**36.000,00**
LICENÇA UNIFICADA (LU)	**1.500,00**	**2.400,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)	**-**	**-**	**5.500,00**	**12.000,00**	**18.000,00**	**36.000,00**
LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA)	**600,00**	**1.000,00**	**2.200,00**	**4.800,00**	**7.200,00**	**12.000,00**
LICENÇA PRÉVIA DE OPERAÇÃO (LPO)	**500,00**	**720,00**	**1.650,00**	**3.600,00**	**5.400,00**	**10.000,00**
LICENÇA CONJUNTA (LC)	**5.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**
GRUPO E – SERVIÇOS						
	CLASSE 1	**CLASSE 2**	**CLASSE 3**	**CLASSE 4**	**CLASSE 5**	**CLASSE 6**
LICENÇA PRÉVIA (LP)	**-**	**-**	**5.500,00**	**8.500,00**	**18.000,00**	**36.000,00**
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)	**-**	**-**	**5.500,00**	**8.500,00**	**18.000,00**	**36.000,00**
LICENÇA UNIFICADA (LU)	**2.500,00**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)	**-**	**-**	**5.500,00**	**8.500,00**	**18.000,00**	**36.000,00**
LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA)	**1.000,00**	**1.400,00**	**2.200,00**	**3.400,00**	**7.200,00**	
LICENÇA PRÉVIA DE OPERAÇÃO (LPO)	**750,00**	**1.000,00**	**1.650,00**	**2.550,00**	**5.400,00**	
LICENÇA CONJUNTA (LC)	**5.000,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	
GRUPO F – OBRAS CIVIS						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
LICENÇA PRÉVIA (LP)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
LICENÇA UNIFICADA (LU)	2.500,00	3.500,00	-	-	-	-
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA)	1.000,00	1.400,00	2.400,00	3.600,00	7.200,00	12.000,00
LICENÇA PRÉVIA DE OPERAÇÃO (LPO)	750,00	1.000,00	1.800,00	2.700,00	5.400,00	10.000,00
LICENÇA CONJUNTA (LC)	5.000,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
GRUPO G – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, TURÍSTICOS E DE LAZER						
	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
LICENÇA PRÉVIA (LP)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
LICENÇA UNIFICADA (LU)	2.500,00	3.500,00	-	-	-	-
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)	-	-	6.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA)	1.000,00	1.400,00	2.400,00	3.600,00	7.200,00	12.000,00
LICENÇA PRÉVIA DE OPERAÇÃO (LPO)	750,00	1.000,00	1.800,00	2.700,00	5.400,00	10.000,00
LICENÇA CONJUNTA (LC)	5.000,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00

ANEXO II

VALORES, EM REAIS, DEVIDOS A TÍTULOS DE TCFAM POR ESTABELECIMENTO POR TRIMESTRE				
Potencial Poluidor / Grau de	Pessoa Física ou Microempreended	Empresa de Pequeno Porte	Empresa de Médio Porte	Empresa Grande Porte (receita bruta

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEOQRCE40PY/XLC9UWAHAQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

Utilização de Recursos Naturais (PP/GU)	or Individual ou Microempresa (receita bruta anual ≤ R$ 360.000,00)	(receita bruta anual > R$ 360.000,00 ≤ R$ 4.800.000,00)	(receita bruta anual > R$ 4.800.000,00 ≤ R$ 300.000.000,00)	anual > 300.000.000,00)
Pequeno	20,00	67,00	135,00	270,00
Médio	35,00	108,00	216,00	540,00
Alto	50,00	135,00	270,00	1.350,00

Maragogipe, 02 de Setembro de 2021.

Valnício Armede Ribeiro
Prefeito Municipal